



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

MINUTA DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO DO IF GOIANO

**Dispõe sobre a Minuta da Política de Inovação
do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Goiano (IF Goiano).**

SUMÁRIO

TÍTULO I: DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO	3
Capítulo I: Das Disposições Gerais	3
Capítulo II: Dos Objetivos	5
Capítulo III: Das Diretrizes	6
Capítulo IV: Do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos para inovação	7
TÍTULO II: DO EMPREENDEDORISMO, DOS AMBIENTES PROMOTORES DE INOVAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS	7
Capítulo I: Da pré-incubação e incubação de empresas de base tecnológica	7
Capítulo II: Da participação minoritária do IF Goiano no quadro societário de empresa	8
Capítulo III: Do afastamento e licença do pesquisador	8
TÍTULO III: DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E DA ATIVIDADE DE PESQUISA APLICADA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA.....	9
Capítulo I: Da prestação de serviços técnicos especializados	9
Capítulo II: Da atividade de pesquisa aplicada e extensão tecnológica	10
TÍTULO IV: DO COMPARTILHAMENTO E PERMISSÃO DE USO DA INFRAESTRUTURA E CAPITAL INTELECTUAL DO IF GOIANO	10
TÍTULO V: DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	11
Capítulo I: Dos direitos de propriedade intelectual	11
Capítulo II: Da titularidade	12
Capítulo III: Da gestão das atividades de propriedade intelectual e inovação	13
Capítulo IV: Da transferência de tecnologia	15
Seção I: Da valoração e da negociação	15
Seção II: Dos contratos de transferência de tecnologia	15
Seção III: Dos recursos financeiros auferidos por transferência de tecnologias	17
Capítulo V: Da divisão interna dos ganhos econômicos	17
TÍTULO VI: DA CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS VINCULADOS À POLÍTICA DE INOVAÇÃO	18
TÍTULO VII: DAS PARCERIAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	19
TÍTULO VIII: DO APOIO AO INVENTOR INDEPENDENTE	19
TÍTULO IX: DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE	19
TÍTULO X: DO CONFLITO DE INTERESSES.....	21
TÍTULO XI: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	21

TÍTULO I: DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO

Capítulo I: Das Disposições Gerais

Art. 1º A presente Resolução tem por finalidade definir a Política de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IF Goiano, bem como estabelecer seus princípios e suas diretrizes gerais, conforme disposto no Art. 15-A da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e no Art. 14 do Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, ou seus substitutivos.

Parágrafo único. Esta Política conduzirá o IF Goiano quanto às ações relacionadas à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, devendo ser amplamente divulgada e devidamente implementada na comunidade interna e externa.

Art. 2º Compete à Agência IF Goiano de Inovação Tecnológica - Agência IF Goiano, gerir e promover a Política de Inovação especialmente por meio da atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT, nos estritos termos da lei e respeitados os regulamentos internos próprios.

§ 1º A Agência IF Goiano é responsável pela política, gestão, organização, fomento e estímulo da inovação, atuando na prospecção de parcerias tecnológicas. Além de disseminar a inovação tecnológica e a cultura empreendedora no âmbito do IF Goiano. Também é responsável pela implementação das Agências Locais de Inovação Tecnológica nos campi, mediante assessoria, estudo, consulta e aplicabilidade de políticas inerentes à inovação, transferência e licenciamento de tecnologia, além de realizar parcerias públicas e privadas, prestação de serviços tecnológicos e captação de recursos, entre outras diligências, com foco no desenvolvimento econômico, tecnológico e social da região e do país.

§ 2º Eventuais atividades, diligências e/ou funções desenvolvidas pela Agência IF Goiano ou por seus servidores nas atribuições de seus órgãos subordinados não geram nulidade e devem ser realizadas no intuito de cumprir o objetivo geral da Agência IF Goiano e dos referidos órgãos.

Art. 3º Para efeito desta Resolução são adotados os seguintes conceitos:

- I. Aceleradoras: empresas que têm como objetivo principal apoiar e investir no rápido desenvolvimento e crescimento de empresas nascentes, além de promover mentorias desde o estágio inicial de validação da ideia até o produto mínimo viável (MVP), apoiando financeiramente e proporcionando acesso a redes de contato;
- II. Ajustes de parcerias: São instrumentos jurídicos como pactos, contratos, acordos de cooperação, termos de doação, protocolo de intenções;
- III. Ambientes promotores de inovação: espaços propícios à inovação e ao empreendedorismo, que constituem ambientes característicos da economia baseada no conhecimento, promovendo a inovação, competitividade empresarial, desenvolvimento empreendedor e geração de crescimento econômico local.
- IV. Bônus tecnológico: subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimentos tecnológicos, de contratação de serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles serviços, nos termos de regulamento;
- V. Capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível de aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
- VI. Concedente: órgão federal que concede ou repassa o recurso financeiro ou descentraliza créditos orçamentários;
- VII. Consultoria: atividade profissional de diagnóstico e formulação de soluções acerca de um assunto ou especialidade;
- VIII. Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, novas cultivares ou cultivares essencialmente derivadas e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores;
- IX. Criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação;

- X. Desenvolvimento institucional: programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições das Instituições Federais de Ensino Superior e demais Instituições Científicas, Tecnológicas (ICTs) e de Inovação, para o cumprimento eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no plano de desenvolvimento institucional, vedada, em qualquer caso, a contratação de objetos genéricos, desvinculados de projetos específicos;
- XI. Desenvolvimento tecnológico: desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos com o objetivo de integrar os esforços para gerar inovações e maximizar a exploração econômica;
- XII. Ecossistemas de inovação: espaços que agregam infraestrutura e arranjos institucionais e culturais, que atraem empreendedores e recursos financeiros, constituem lugares que potencializam o desenvolvimento da sociedade do conhecimento e compreendem, entre outros, parques científicos e tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de inovação e polos tecnológicos;
- XIII. Empresa colaboradora: empresa estabelecida no mercado e que firmou acordo de cooperação, visando a promoção de atividades científicas e tecnológicas em uma ou mais ICTs, e o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada à inovação com vistas a transferência de tecnologias entre ICT ou empresas incubadas e a empresa colaboradora;
- XIV. Empresa graduada associada: empresa que concluiu o processo de incubação com êxito em uma incubadora de empresas e mantém vínculo formal de interação com a incubadora após o período de incubação;
- XV. Empresa incubada: empresa legalmente constituída com vinculação formal a uma incubadora de empresas da Instituição que passa por processo de incubação como residente, utilizando espaço físico na incubadora, ou não residente, tem sede própria e recebe suporte técnico da incubadora;
- XVI. Empresa Júnior: organização social sem fins lucrativos e com fins educacionais formada por alunos do ensino superior ou técnico;
- XVII. Extensão tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado ou são aquelas com natureza prática direcionada a elaboração e execução de projetos voltados a prestação de serviços e assistência tecnológica, relacionadas à transferência mútua de conhecimento produzido, desenvolvido ou instalado no âmbito da instituição e estendido a comunidade externa;
- XVIII. Fundação de Apoio: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada junto ao Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal;
- XIX. Ganho econômico: toda forma de *royalty* ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida;
- XX. Incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação;
- XXI. Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;
- XXII. Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos;
- XXIII. Instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da legislação vigente, com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico;
- XXIV. Inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação;

- XXV. Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT: estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade apoiar a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas na Lei nº 10.973, de 2004;
- XXVI. Parque tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si;
- XXVII. Patrimônio genético: informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos;
- XXVIII. Pesquisa: conjunto de ações e atividades com o objetivo de produzir novos conhecimentos, por meio de um processo sistemático de construção do conhecimento que gera e testa hipóteses e teorias, descreve e interpreta os fundamentos de fenômenos e fatos observáveis;
- XXIX. Pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de função ou emprego público que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
- XXX. Política de inovação: orienta as ações institucionais de incentivo e gestão da inovação, de forma a promover a geração de conhecimento, de produtos e de serviços e a ampliação do acesso à tecnologia para a sociedade;
- XXXI. Polo de inovação: unidade administrativa dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia destinados ao atendimento de demandas das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à formação profissional para os setores de base tecnológica, conforme estabelecido na Portaria nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013, que deverão exercer suas atividades de pesquisa aplicada e prestação de serviços tecnológicos, em consonância com as demandas e necessidades dos setores da economia e da sociedade, com vistas ao desenvolvimento regional e nacional, conforme previsto no Art. 4º da Portaria nº 37 de 29 de outubro de 2015;
- XXXII. Prestação de serviços: atividade complementar às funções de ensino, pesquisa e extensão solicitadas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, por meio de instrumento jurídico específico;
- XXXIII. Propriedade intelectual: garantia estabelecida por meio de leis, que assegura a inventores ou responsáveis que qualquer produção do intelecto - seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico - tenha o direito de obter, por um determinado período de tempo, recompensa pela própria criação;
- XXXIV. Risco tecnológico: possibilidade de insucesso no desenvolvimento de solução, decorrente de processo em que o resultado é incerto em função do conhecimento técnico-científico insuficiente à época em que se decide pela realização da ação;
- XXXV. *Spin-off*: nova empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, universidade ou centro de pesquisa público ou privado, normalmente com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia;
- XXXVI. *Startup*: significa o ato de começar algo, normalmente relacionado com companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado;
- XXXVII. Transferência de tecnologia: outorga de direito de uso ou de exploração de criação.

Capítulo II: Dos Objetivos

Art. 4º A Política de Inovação do IF Goiano tem como objetivos:

- I. Promover a cultura de gestão da propriedade intelectual e zelar pela adequada proteção das inovações geradas pela comunidade interna e externa (patentes, marcas, direitos autorais, transferência de tecnologia, etc.);
- II. Respalidar as ações de inovação tecnológica no IF Goiano, nas esferas da ciência e tecnologia e em alinhamento com os campos do saber;
- III. Disseminar a inovação tecnológica, a cultura empreendedora e a propriedade intelectual nos diferentes níveis de ensino, pesquisa e extensão;
- IV. Estabelecer diretrizes e regras quanto ao processo de inovação tecnológica, criação e transferência de tecnologias, licenciamento, produção, distribuição e exploração;

- V. Fomentar a inovação no IF Goiano, em âmbito científico e tecnológico, e o desenvolvimento de projetos de cooperação com setor público e/ou privado, visando à geração de produtos e processos inovadores;
- VI. Fomentar a criação, a expansão e viabilizar o acesso à ambientes de inovação por meio de incubadoras, empresas juniores e parques tecnológicos; startups, spin-off, aceleradoras, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT), entidades representativas dos setores público e privado e afins;
- VII. Fomentar e estabelecer parcerias e buscar financiamento junto a órgãos governamentais, empresas e outras instituições da sociedade, para o desenvolvimento da inovação;
- VIII. Regular o uso compartilhado de laboratórios, instrumentos, materiais e instalações, no âmbito do IF Goiano, por pesquisadores e instituições externas, em suporte à atividade de pesquisa científica e tecnológica interna ou externa;
- IX. Fomentar e regular a transferência de tecnologia e inventos, oriundos de pesquisa do IF Goiano, ao setor produtivo local, nacional ou estrangeiro;
- X. Apoiar e incentivar a integração dos inventores independentes às atividades da Instituição e ao sistema produtivo;
- XI. Apoiar a consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica, como referência no tratamento de assuntos que envolvam propriedade intelectual e inovação, nos termos da legislação vigente e regulamentos institucionais.

Capítulo III: Das Diretrizes

Art. 5º A Política de Inovação do IF Goiano tem como diretrizes gerais que nortearão os processos de pesquisa, inovação e extensão tecnológica no âmbito institucional:

- I. Fortalecer a dinâmica de trabalho dos grupos ou núcleos de pesquisa, contribuindo para a integração de profissionais de diferentes áreas do conhecimento e diversos níveis de formação;
- II. Incentivar a cooperação técnica por parte de pesquisadores do IF Goiano junto a outras ICTs, mediante a articulação de interesses e capacidades para a complementação das potencialidades entre as instituições, comunidade científica e os setores público e privado, tais como: intercâmbio institucional, intercâmbio de atividades de empreendedorismo, desenvolvimento de projetos cooperados, entre outras;
- III. Estabelecer um ambiente favorável à formação e capacitação de recursos humanos especializados quanto aos temas: inovação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, empreendedorismo, entre outros, promovendo ainda a construção de alternativas de inserção laboral para os egressos;
- IV. Estimular a inclusão, nos componentes curriculares dos cursos técnicos de nível médio à pós-graduação do IF Goiano, de temas associados a esta Política com ênfase em: transferência de tecnologia, proteção da propriedade intelectual (incluindo busca de anterioridade em bases de patente, dentre outras bases relacionadas ao estado da técnica), empreendedorismo e abordagem geral sobre os ambientes inovadores (como: incubadoras, empresas juniores, parques tecnológicos, startups, spin-off, aceleradoras, entre outras).
- V. Promover atividades de pesquisa, extensão e inovação, de cunho científico e tecnológico, destinadas ao desenvolvimento de tecnologias, produtos, serviços e/ou processos produtivos a serem aplicados como estratégias para o desenvolvimento e redução das disparidades socioeconômicas e educacionais nos territórios de abrangência da Instituição;
- VI. Incentivar a criação de ambientes favoráveis à promoção do empreendedorismo, cooperativismo, inovação e transferência de tecnologias;
- VII. Potencializar a prospecção de novos projetos de PD&I na instituição, mediante fomento por meio de editais internos e externos à instituição ou de convênios e acordos de parceria com outras entidades públicas ou privadas, buscando atender as demandas da sociedade e do setor produtivo;
- VIII. Promover a cooperação e interação entre Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação e entidades representativas dos setores público e privado, com vistas a buscar oportunidades de negociação, socialização e comercialização de tecnologias resultantes de projetos de PD&I, por meio do licenciamento, transferência, cessão ou direito de uso junto ao setor produtivo;

- IX. Estimular a atividade de pesquisa, extensão e inovação em cooperação com empresas incubadas, graduadas associadas e colaboradoras, além de novos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas denominadas pólos e parques tecnológicos, bem como iniciativas afins;
- X. Contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional, por meio de projetos que visem a inovação e por meio da transferência de tecnologia;
- XI. Promover a extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos especializados;
- XII. Promover e estimular a atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica, em âmbito interno e externo do IF Goiano.

Capítulo IV: Do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos para inovação

Art. 6º O IF Goiano promoverá e incentivará o desenvolvimento de produtos e processos inovadores com empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, voltadas às atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura, a serem ajustados em instrumentos jurídicos específicos destinados a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades da política industrial e tecnológica nacional e internacional.

§ 1º O apoio previsto poderá contemplar redes e projetos locais, regionais, nacionais e internacionais de pesquisa e extensão tecnológica, e a criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras de empresas, parques tecnológicos, polos tecnológicos de inovação e unidades gestoras de inovação.

§ 2º Para fins do que trata o *caput*, a concessão de recursos humanos, mediante participação de servidor público federal ocupante de cargo ou emprego das áreas técnicas ou científicas, poderá ser autorizada pelo prazo de duração do projeto de desenvolvimento de produtos e/ou processos inovadores de interesse público/privado.

§ 3º A utilização de materiais ou de infraestrutura integrantes do patrimônio do IF Goiano, bem como os resíduos gerados, dar-se-á mediante a celebração de termo próprio que estabeleça as obrigações das partes, observada a duração prevista no plano de trabalho e documentos afins do projeto.

§ 4º A redestinação do material cedido ou a sua utilização em finalidade diversa da prevista, sem a prévia análise e autorização por parte dos envolvidos no projeto e pela Agência IF Goiano acarretarão para o beneficiário as cominações administrativas, civis e penais previstas na legislação.

TÍTULO II: DO EMPREENDEDORISMO, DOS AMBIENTES PROMOTORES DE INOVAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS

Capítulo I: Da pré-incubação e incubação de empresas de base tecnológica

Art. 7º As Incubadoras de Empresas atuarão com as modalidades de pré-incubação, incubação e graduação de empresas de base tecnológica, tradicional ou mista, como atividades de empreendedorismo vinculadas ao IF Goiano, conforme regulamento próprio.

§ 1º As incubadoras de empresas implantadas estarão vinculadas e seguirão uma mesma metodologia de gestão.

§ 2º A administração das incubadoras de empresas implantadas ficará a cargo de um gestor da incubadora a ser indicado pelo Diretor-Geral ou equivalente do campus.

§ 3º A seleção das empresas para pré-incubação e incubação ocorrerá por meio de Edital.

§ 4º A propostas selecionadas firmarão com o IF Goiano instrumento jurídico próprio para o estabelecimento dos compromissos e condições para o processo de pré-incubação, incubação e/ou graduação.

§ 5º Caso, durante o período de incubação, sejam gerados pela empresa selecionada resultados passíveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual, o IF Goiano e a empresa selecionada definirão em instrumento jurídico próprio as condições de titularidade e demais direitos e obrigações relacionados à propriedade intelectual.

§ 6º Caso a empresa selecionada possua pedido de proteção de propriedade intelectual, relacionada ao objeto da incubação, depositado junto aos órgãos competentes em âmbito nacional e/ou internacional antes de sua incubação, o IF Goiano não exigirá co-titularidade nos respectivos direitos, mas poderá auferir ganhos econômicos em eventual exploração comercial da tecnologia, o que será definido em instrumento jurídico próprio.

Capítulo II: Da participação minoritária do IF Goiano no quadro societário de empresa

Art. 8º É facultado ao IF Goiano, nos termos da legislação vigente, participar minoritariamente do capital social de empresas, por meio de contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, com o propósito de desenvolver produtos, processos ou serviços inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas na política de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera do governo.

§ 1º A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pela empresa pertencerá às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação.

§ 2º A participação prevista no *caput* dependerá de regulamentação específica da qual constarão as formas de investimento, critérios, instâncias de decisão, governança, dentre outros estabelecidos por lei ou conveniência do IF Goiano.

§ 3º A participação prevista estará condicionada à consecução dos objetivos institucionais dispostos nesta Política de Inovação e às normas orçamentárias pertinentes.

§ 4º Os recursos recebidos em decorrência da alienação da participação societária referida no *caput* deverão ser aplicados em P&D, PD&I ou em novas participações societárias.

§ 5º A participação de que trata este *caput* poderá ser aceita como forma de remuneração pela transferência de tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação de titularidade integral ou parcial do IF Goiano.

Capítulo III: Do afastamento e licença do pesquisador

Art. 9º Para fins de execução de atividades de ciência, tecnologia e inovação em que coordene ou integre projeto de PD&I ou prestação de serviços, ao servidor será facultado o afastamento para prestar colaboração a outra ICT, nos termos da legislação e observada a conveniência do IF Goiano.

§ 1º Em caso de afastamento para outra ICT é preciso que haja compatibilidade de funções, de tal forma que as atribuições e responsabilidades do cargo ou emprego descritas em lei ou regulamento guardem pertinência com as atividades previstas em projeto a ser desenvolvido e aprovado pela instituição de origem e destino.

§ 2º O afastamento de que trata este artigo deve ser fundamentado e validado pela respectiva chefia imediata e, em seguida, deverá ser autorizado pela autoridade máxima da unidade administrativa de lotação do servidor, com anuência pelo Pró-Reitor PROPPi e aprovação pelo Reitor.

Art. 10. Ao servidor serão garantidos, durante o afastamento de sua instituição de origem e no interesse da administração, os mesmos direitos a vantagens e benefícios pertinentes a seu cargo e carreira, como se em efetivo exercício em atividade de sua respectiva instituição estivesse nos termos da Lei nº 8.112/1990, no que tange os aspectos de afastamento e Lei nº 10.973/2004.

§ 1º Durante o período de afastamento de que trata o *caput* deste artigo, são assegurados ao pesquisador público o vencimento do cargo efetivo da instituição de origem, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e em consonância com as normativas institucionais específicas, assim como a progressão funcional e os benefícios do plano de seguridade social.

§ 2º As gratificações específicas do pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, conforme plano de carreiras e cargos de magistério, serão garantidas, na forma do § 1º deste artigo, quando houver o completo afastamento do IF Goiano para outra ICT, desde que seja de conveniência da Instituição.

Art. 11. O servidor docente, ainda que em regime de dedicação exclusiva, poderá exercer atividade esporádica remunerada de natureza científica ou tecnológica, em assuntos de especialidade do pesquisador, fora das dependências do IF Goiano, observada a regulamentação interna vigente.

§ 1º As atividades de que tratam o *caput* não excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e dezesseis) horas anuais.

§ 2º A soma da remuneração de todas as retribuições e bolsas recebidas durante a vigência da atividade esporádica não excederá o teto remuneratório mensal do funcionalismo público federal, previsto no artigo 7, § 4º do Decreto 7.423/2010 ou seu substitutivo.

Art. 12. A critério da autoridade máxima da unidade administrativa de lotação do servidor e com o consentimento do Reitor, será concedida ao servidor, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação, pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, renovável por igual período, nos termos do Art. 15 da Lei nº 10.973/2004 ou seus substitutivos.

§ 1º As licenças e afastamentos não poderão ser concedidas de modo simultâneo e concomitante em favor do mesmo pesquisador.

§ 2º Na apreciação dos pedidos de licença ou afastamento de que tratam este regulamento, o IF Goiano avaliará a conveniência e oportunidade de concessão tendo em vista as demandas institucionais de ensino, pesquisa e extensão e os objetivos de sua Política de Inovação.

§ 3º As licenças e afastamentos de que tratam este regulamento não se confundem com a licença para o trato de assuntos particulares ou quaisquer outras licenças e afastamentos previstos na legislação.

Art. 13. A licença com afastamento e sem remuneração para constituição, individual ou associadamente, de empresa com a finalidade de desenvolver atividade relativa à inovação, deverá ser requerida pelo servidor junto à Diretor-Geral, mediante pedido que deve demonstrar:

- I. que o servidor finalizou seu estágio probatório;
- II. a descrição em linhas gerais da atividade empresarial a ser desenvolvida e a natureza de sua participação na atividade;
- III. pertinência da empresa a ser constituída com atividades de ciência, tecnologia e inovação desenvolvidas na condição de servidor do IF Goiano.

§ 1º Nos termos estabelecidos no § 2º do art. 15 da Lei nº 10.973/2004, não se aplica ao servidor público que tenha constituído empresa na forma deste artigo, durante o período de vigência da licença, o disposto no inciso X do caput do art. 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

§ 2º O Diretor-Geral deverá:

- I. antes de iniciar a análise do pleito do servidor, solicitar à Agência IF Goiano que indique um parecerista, para avaliar a pertinência do pedido de licença com as atividades desenvolvidas pelo servidor do IF Goiano;
- II. solicitar a análise do mérito do pedido à Agência IF Goiano, incluindo a avaliação sobre o direito de primeira recusa, e eventuais recomendações para encaminhamentos institucionais de ações transversais; e
- III. dar tratamento preferencial aos pedidos de licença que estejam associados à transferência de tecnologia e/ou licenciamento de tecnologia de titularidade do IF Goiano.

Art. 14. A licença de que trata este artigo poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor público.

TÍTULO III: DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E DA ATIVIDADE DE PESQUISA APLICADA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA

Capítulo I: Da prestação de serviços técnicos especializados

Art. 15. A prestação de serviços técnicos especializados e de extensão tecnológica pelo IF Goiano, nas atividades voltadas à pesquisa científica e tecnológica e à inovação no ambiente produtivo, serão objeto de celebração de contratos específicos, com ou sem a interveniência de fundação de apoio, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, devendo observar as diretrizes estabelecidas em regulamento próprio.

Capítulo II: Da atividade de pesquisa aplicada e extensão tecnológica

Art. 16. Para fins desta resolução, as atividades de Pesquisa Aplicada são aquelas de natureza teórica, metodológica, prática ou empírica a serem desempenhadas em ambientes tecnológicos ou em campo, e as atividades de Extensão Tecnológica são aquelas com natureza prática direcionadas a elaboração e execução de projetos voltados a prestação de serviços e assistência tecnológica, relacionadas à transferência mútua de conhecimento produzido, desenvolvido ou instalado no âmbito da instituição e estendido à comunidade externa.

§ 1º Sempre que possível, as atividades de Pesquisa Aplicada e de Extensão Tecnológica devem envolver docentes, técnico-administrativos e discentes dos diferentes níveis de ensino, respeitada as legislações específicas de cada atividade, visando à produção técnica, científica, tecnológica e inovadora, com ênfase no atendimento das demandas regionais, nacionais ou internacionais, observando-se aspectos técnicos, políticos, sociais, ambientais e econômicos, incluindo aquelas em parcerias com empresas e outras instituições.

§ 2º As atividades de pesquisa aplicada com natureza prática são aquelas direcionadas a soluções de problemas específicos, mediante a elaboração e execução de projetos voltados ao desenvolvimento de tecnologias, produtos e/ou processos inovadores a serem desenvolvidos nos ambientes voltados à inovação tecnológica e em atividades em parceria com outras ICTs, entidades públicas ou privadas.

TÍTULO IV: DO COMPARTILHAMENTO E PERMISSÃO DE USO DA INFRAESTRUTURA E CAPITAL INTELECTUAL DO IF GOIANO

Art. 17. O Diretor-Geral da unidade do IF Goiano e dos ambientes de inovação podem, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, e por prazo determinado, nos termos do instrumento jurídico próprio:

- I. Compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICTs, com empresas ou com entidades sem fins lucrativos, em ações voltadas à inovação tecnológica para consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística;
- II. Permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências às ICTs, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento, extensão tecnológica e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite;
- III. Permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento, prestação de serviços técnicos especializados, extensão tecnológica e inovação;
- IV. Permitir a implantação ou readequação de infraestrutura física em imóvel ou terreno do IF Goiano e a aquisição e instalação de equipamentos para utilização em atividades de pesquisa, de extensão ou de inovação tecnológica, inclusive em parceria com empresas ou entidades sem fins lucrativos, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e difusão de tecnologia.

§ 1º A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do *caput* deverão assegurar a igualdade de oportunidades às empresas e entidades interessadas.

§ 2º A permissão de que trata o inciso III do *caput* dependerá da disponibilidade de carga horária sem prejuízo à atividade regular do servidor, devendo a chefia imediata avaliar, conforme disposto em legislação vigente.

§ 3º Quaisquer avarias nos equipamentos ou instalações, ocasionadas por uso compartilhado ou total, por parte de terceiros, ficará sob ônus dos mesmos. Sendo a responsabilidade apurada pelo departamento de infraestrutura ou equivalente da respectiva unidade do IF Goiano e dos ambientes de inovação.

§ 4º O Diretor-Geral da unidade do IF Goiano e dos ambientes de inovação realizará a avaliação e decidirá sobre a aprovação da demanda das empresas e organizações interessadas na permissão e compartilhamento, devendo prever, no mínimo, os seguintes aspectos:

- I. Que o compartilhamento e a utilização não poderão interferir negativamente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão que são realizadas regularmente no laboratório e demais instalações;
- II. Estabelecimento de cláusulas de confidencialidade ou sigilo em relação a informações confidenciais a que as empresas e organizações interessadas, porventura, terão acesso na execução do acordo, contrato ou convênio;
- III. Revisão de remuneração para a unidade do IF Goiano ou ambientes de inovação com intuito de cobrir os gastos de manutenção geral, infraestrutura compartilhada e de depreciação dos equipamentos envolvidos, assim como fomentar projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação e extensão tecnológica;
- IV. Que as empresas e organizações interessadas deverão se responsabilizar pelas obrigações trabalhistas e seguro contra acidentes de seus colaboradores e pessoal que devem frequentar as dependências do IF Goiano;
- V. Após definido o instrumento jurídico a ser celebrado e, quando cabível, os direitos de propriedade intelectual, os autos deverão ser analisados em conformidade com a legislação vigente.

Art. 18. Caso seja obtida qualquer criação durante o compartilhamento ou uso dos laboratórios, instalações e capital intelectual do IF Goiano e, havendo participação intelectual, científica, artística e tecnológica do Instituto para obtenção do resultado, a propriedade sobre a criação deverá ser tratada em instrumento jurídico próprio, ficando assegurada a coparticipação do IF Goiano sobre os resultados.

Parágrafo único. Os laboratórios e instalações de pesquisa devem manter os registros de todos os procedimentos laboratoriais empregados, por meio do uso de cadernos de laboratório, para a eventualidade de consulta dos procedimentos adotados.

Art. 19. Cabe à diretoria sistêmica ou cargo equivalente ao qual o laboratório e demais instalações estejam vinculados a unidade do IF Goiano e/ou aos ambientes de inovação, com a anuência do Coordenador do respectivo ambiente, a decisão sobre a aprovação da demanda dos interessados na permissão e compartilhamento de instalações e equipamentos.

Art. 20. Os recursos de custeio e capital necessários para a execução do projeto, quando couber, bem como sua fonte, deverão estar especificados no instrumento jurídico a ser firmado.

Art. 21. O servidor do IF Goiano envolvido na execução de atividades de pesquisa, desenvolvimento, extensão tecnológica e inovação, conforme previsto nesta Resolução, poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio, agência de fomento ou empresas e entidades sem fins lucrativos voltadas para atividade de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia, obedecida a legislação vigente.

Art. 22. Caso estejam previstos no plano de trabalho a aplicação de ser humano como fonte primária de informações ou o uso de animais, somente será permitida a utilização da infraestrutura do IF Goiano após aprovação da proposta pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e/ou Comissão de Ética no Uso de Animais institucionais (CEUA).

Art. 23. Dos valores a serem cobrados em decorrência do compartilhamento ou uso dos laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações e do capital intelectual do IF Goiano será feita conforme normativas institucionais.

TÍTULO V: DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Capítulo I: Dos direitos de propriedade intelectual

Art. 24. Para os efeitos desta Política, consideram-se direitos de propriedade intelectual os direitos relativos às invenções, criações ou desenvolvimentos que resultem na obtenção de:

- I. patentes de invenção ou modelos de utilidade;
- II. programas de computador;
- III. desenhos industriais;
- IV. marcas;
- V. cultivares;
- VI. topografias de circuitos integrados;
- VII. obras protegidas por direitos autorais;
- VIII. *know-how*, mesmo que não passível de proteção formal;
- IX. indicações geográficas;
- X. os resultados de pesquisa relativa ao isolamento, seleção e caracterização de novas espécies, cepas, ou organismos de qualquer natureza, bem como de seus constituintes ou produtos naturais ou resultantes de bioengenharia;
- XI. os direitos sobre as informações não divulgadas, bem como os direitos decorrentes de outros sistemas de proteção de propriedade intelectual que venham a ser adotados pela lei brasileira, desenvolvidas no âmbito do IF Goiano;
- XII. qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental.

§ 1º Todos os ativos de propriedade intelectual retro citados apresentam seus conceitos e especificidades em legislação própria que devem ser considerados para todos os efeitos.

§ 2º Compete ao NIT a decisão de proteger ou não as criações desenvolvidas em âmbito institucional.

§ 3º A referida proteção citada no § 2º deve ser amparada por parecer técnico realizado por comitê ou comissão específica, que deverá apresentar justificativa técnica e embasamento legal aplicável à espécie.

§ 4º De acordo com a legislação, os direitos de propriedade das criações literárias, artísticas e pedagógicas pertencerão aos autores. Livros e artigos acadêmicos, teses, dissertações e trabalhos similares terão seus direitos assegurados aos autores, respeitados os acordos formais existentes nos casos de parceria com terceiros.

§ 5º Os direitos autorais e de propriedade industrial, quando envolverem patrimônio, material e imaterial de populações tradicionais, deverão ser repartidos de acordo com a legislação pertinente em vigor.

§ 6º Qualquer solicitação de registro de propriedade intelectual cujos resultados obtidos tiverem sido decorrentes, direta ou indiretamente, de pesquisas com seres humanos ou animais deverão apresentar a comprovação de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e/ou Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do IF Goiano e cadastro no Sistema Nacional de Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen) quando couber.

Capítulo II: Da titularidade

Art. 25. Considerar-se-á criação de titularidade exclusiva do IF Goiano quando:

- I. Realizada por servidor, com vínculo permanente ou temporário com o IF Goiano, no exercício de suas funções, ou que a sua criação tenha sido resultado de atividades desenvolvidas nas instalações, ou com o emprego de recursos, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos do IF Goiano, ou ainda em decorrência da natureza de suas funções, do regime e/ou atribuições funcionais;
- II. Realizada por bolsistas, discentes e/ou estagiários e eventuais coorientadores com vínculo com o IF Goiano que realizem atividades curriculares de cursos técnicos, tecnológicos, de graduação ou de pós-graduação no IF Goiano, inclusive produtos ou processos resultantes de dissertações ou teses desenvolvidas mediante o uso de instalações ou com o emprego de recursos, dados, materiais, meios, informações ou equipamentos do Instituto;
- III. Realizada por professores e pesquisadores visitantes, brasileiros ou estrangeiros, que contribuam para o desenvolvimento de criações ou inovações desenvolvidas nas instalações, ou com o emprego de recursos, dados, meios, materiais, informações e equipamentos do IF Goiano.
- IV. Os recursos destinados ao financiamento da pesquisa ou atividade inventiva originarem-se unicamente de recursos orçamentários disponibilizados pelo próprio IF Goiano;
- V. Resulte esta atividade inventiva da natureza dos serviços realizados pelos servidores, sempre que a

criação ou produção por eles realizada tenha sido resultado de projeto de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico ou artístico aprovado pelos órgãos competentes da instituição ou sob sua responsabilidade que tenham sido realizadas durante o horário de trabalho.

- VI. Decorrentes da aplicação de recursos humanos, orçamentários ou da utilização de dados, meios, informações, recursos e equipamentos do IF Goiano independentemente da natureza do vínculo existente com o criador.

§ 1º As pessoas referidas neste artigo que tenham contribuído para o desenvolvimento de criações ou inovações, não perderão essa condição, ainda que à época em que forem protegidos, transferidos ou licenciados os respectivos direitos sobre a criação ou invenção, os mesmos não possuam vínculo com o IF Goiano.

§ 2º Poderão, também, ser considerados criadores as pessoas físicas que, mesmo não mencionadas neste artigo, tenham participado do desenvolvimento da criação ou inovação.

§ 3º As pessoas físicas mencionadas que estejam envolvidas em atividades de pesquisa, desenvolvimento, extensão tecnológica e inovação deverão assinar, por ocasião de seu ingresso na atividade, declaração de que estão cientes de seus direitos e deveres no que concerne à propriedade dos resultados oriundos das atividades mencionadas.

§ 4º Enquadram-se nas situações previstas neste artigo, os servidores afastados para formação ou aperfeiçoamento.

§ 5º No caso em que a criação ou inovação sejam desenvolvidas no âmbito do IF Goiano, este constará como titular da criação, e neste caso deverá ser previsto acordo de ajuste de propriedade intelectual entre os inventores, em que constará a definição de partilha dos resultados nos termos da legislação vigente.

Art. 26. São de titularidade/propriedade compartilhada pelo IF Goiano e pelas instituições públicas, privadas e mistas as criações passíveis de proteção da propriedade intelectual, quando:

- I. Houver parceria estabelecida formalmente por instrumento jurídico firmado entre as mesmas, devendo ser fixado neste instrumento a divisão dos direitos de propriedade, as condições de exploração e as obrigações de cada parte;
- II. A criação intelectual desenvolvida parcialmente fora do IF Goiano por docentes, técnicos-administrativos, bolsistas, discentes e/ou estagiários, eventuais coorientadores e pesquisadores, que tenha utilizado recursos e instalações do IF Goiano, pertencerá às instituições envolvidas, por meio da atividade do criador.

Capítulo III: Da gestão das atividades de propriedade intelectual e inovação

Art. 27. A gestão relacionada à propriedade intelectual e inovação será realizada pela Agência IF Goiano, com atuação executiva do NIT.

Art. 28. A gestão das atividades de propriedade intelectual e inovação será realizada a partir da prospecção de propriedade intelectual em todos os seus nichos; proteção da propriedade industrial, especialmente por meio do depósito e controle dos depósitos de patente, registros de *software*, marca, desenho industrial e indicação geográfica; fiscalização da propriedade intelectual; acompanhamento da negociação e transferência de tecnologias; dentre outras ações assim definidas por sua natureza ou por previsão expressa em documentos institucionais.

Art. 29. Para fins de exercício dos direitos de propriedade intelectual pelos criadores, toda criação desenvolvida em âmbito institucional poderá, sem ônus ao criador, ser objeto de proteção junto ao respectivo órgão competente.

Art. 30. Os criadores deverão comunicar suas criações com potencial inovador ao NIT.

§ 1º A comunicação das criações ou inovações deverão ser feitas por meio de formulários padronizados e disponibilizados pelo NIT.

§ 2º Com a finalidade de não inviabilizar a obtenção do direito de propriedade, os criadores não poderão revelar, divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto da criação cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tenha tomado conhecimento, seja por meio de linguagem verbal ou escrita, por

meio eletrônico, por imagens ou por outros meios.

§ 3º A proteção e o sigilo de que tratam o *caput* e o § 1º não inviabilizam a publicação científica posterior (resumo, artigo, entre outros).

Art. 31. O NIT examinará a conveniência e a oportunidade da proteção intelectual no Brasil e no exterior por meio de manifestação circunstanciada acerca do potencial da tecnologia e viabilidade econômica do depósito.

§ 1º O NIT deverá ainda proceder avaliações quanto às propriedades intelectuais já protegidas, optando, inclusive, pela conveniência da desistência da proteção, que se dará por manifestação formal considerando os aspectos legais, técnicos, financeiros, comerciais, dentre outros, que motivaram a iniciativa da desistência.

§ 2º O processo visando autorização de descontinuidade não poderá ser iniciado antes de decorridos 5 (cinco) anos do depósito no INPI.

§ 3º O processo visando autorização de descontinuidade de propriedade intelectual protegida deverá ser fundamentado pelo NIT e submetido à aprovação do Reitor.

§ 4º Após aprovação da Agência IF Goiano, a tecnologia deverá ser ofertada, na sequência:

- a. às eventuais instituições cotitulares, nos casos de desenvolvimento conjunto.
- b. aos inventores, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para manifestação sobre interesse em ser cessionário dos direitos sobre a criação, a título não oneroso conforme legislação vigente.

§ 5º Caso as instituições cotitulares ou os inventores manifestem interesse em ser cessionários dos direitos de criação, o processo será encaminhado ao Reitor para manifestação, e assinatura dos termos de cessão, devendo os cessionários arcar com as custas do INPI para transferência de titularidade, bem como todas as custas posteriores à cessão.

Art. 32. O IF Goiano poderá optar por não proteger a propriedade intelectual nesses casos podendo ceder os direitos sobre suas criações, a título não oneroso, ao(s) respectivo(s) criador(es) para que ele(s) exerça(m) os direitos de Propriedade Intelectual em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro mediante remuneração.

§ 1º A cessão prevista no *caput* deve, obrigatoriamente, ser precedida de manifestação do NIT e decisão final do Reitor.

§ 2º Havendo mais de um criador, a cessão apenas poderá ocorrer caso seja aprovada formalmente por todos os criadores.

§ 3º O criador que se interessar pela cessão dos direitos da criação encaminhará solicitação, por meio de requerimento padrão, à Reitoria que determinará a instauração de procedimento e submeterá a solicitação à apreciação do NIT, nos prazos e condições legalmente estabelecidos.

§ 4º A cessão a terceiro mediante remuneração de que trata o *caput* será precedida de ampla publicidade no sítio eletrônico oficial do IF Goiano.

Art. 33. Para fins de cessão, licenciamento ou transferência de tecnologia, que envolvam tecnologias consideradas de interesse da defesa nacional, fica estabelecida a obrigatoriedade de consulta ao Ministério da Defesa, previamente à celebração de qualquer instrumento relacionado.

§ 1º A questão deverá ser precedida de parecer técnico, apresentando todas as especificidades da tecnologia que indiquem ser de interesse da defesa nacional, por sua vez o NIT deverá manifestar-se sobre o parecer e, em todos os casos, deverá submeter à apreciação do Reitor que, a seu critério, se incumbirá de formalizar a consulta ao Ministério de Defesa, que por sua vez deverá manifestar-se no prazo legalmente estabelecido.

§ 2º É vedado o depósito de pedido de patente no exterior cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º Nos casos de exploração e cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional, fica assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular, nos termos do art. 75, § 3º da Lei nº 9.279/1996.

Art. 34. As despesas decorrentes dos pedidos de registro/depósito dos ativos de propriedade intelectual no Brasil e no exterior, poderão ser custeadas pelo IF Goiano, com base na disponibilidade orçamentária ou

conforme ajustado em instrumento jurídico.

Art. 35. As despesas relativas ao depósito e aos encargos periódicos de manutenção da proteção da propriedade industrial, bem como quaisquer encargos administrativos e judiciais, serão deduzidas do valor total dos ganhos econômicos a serem compartilhados nos termos desta Política.

Art. 36. É facultado ao servidor disponibilizar programas de computador cujos direitos patrimoniais pertençam ao IF Goiano em repositórios públicos, a partir da aplicação de licenças de código aberto, nos termos da legislação e regulamentação existentes e desde que não haja outras instituições como cotitulares, desde que, com o fim de promover a disseminação do conhecimento, o desenvolvimento científico e tecnológico e o acesso a novas tecnologias, gerando benefícios à sociedade.

§ 1º A disponibilização prevista no *caput* deve ser precedida de comunicação ao NIT, mediante formulário específico, com indicação da licença que se pretende adotar.

§ 2º O NIT deverá emitir parecer podendo alterar a licença a ser adotada visando ampliar o acesso livre e gratuito à tecnologia. O parecer pode ainda manifestar negação de disponibilização da tecnologia por meio de código aberto, mediante justificativa do interesse institucional na proteção, nos termos da Lei 10.973/2004.

§ 3º Caso seja autorizada a disponibilização, deve ser obrigatoriamente mencionado que o programa de computador foi desenvolvido pelo IF Goiano, bem como os inventores.

Capítulo IV: Da transferência de tecnologia

Seção I: Da valoração e da negociação

Art. 37. O IF Goiano e os entes que compõem o ambiente de inovação, sob orientação e respaldo do NIT, buscarão as oportunidades de negociação dos direitos patrimoniais sobre as criações da instituição, e adotarão as ações necessárias para a transferência de tecnologia, licenciamento para uso ou exploração ou cessão de direitos, quando for o caso, realizando acordos com terceiros, com base em avaliação da conveniência e oportunidade de cada iniciativa.

Parágrafo único. Para os fins referidos no *caput*, o IF Goiano publicizará as criações disponíveis para exploração por terceiros.

Art. 38. Havendo interesse de terceiro na transferência de tecnologia ou licenciamento da criação, este poderá manifestá-lo por meio de solicitação formal encaminhada à Agência IF Goiano, declarando que se pretende fazer a exploração em caráter exclusivo ou não.

Art. 39. Deve o criador ou inventor informar ao NIT qualquer demanda relativa ao interesse de empresa, entidade e/ou ICT quanto ao estabelecimento de contrato de transferência de tecnologia ou licenciamento nos termos desta Resolução.

Art. 40. A Agência IF Goiano e o NIT participarão da negociação, de acordo com regimento próprio, sobre os métodos e critérios de valoração da tecnologia para fins de negociação em contratos de transferência.

Seção II: Dos contratos de transferência de tecnologia

Art. 41. São modalidades de contratos de transferência de tecnologia: Contratos de cessão; Contrato de licenciamento de direitos; Contratos de Fornecimento de Tecnologia; Franquia; dentre outros.

Art. 42. É facultado ao IF Goiano celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação, protegida ou não, desenvolvida em âmbito Institucional ou em cooperação, a título exclusivo ou não exclusivo, em conformidade com a legislação vigente.

§ 1º A decisão sobre a exclusividade ou não da transferência e do licenciamento cabe ao Reitor,

subsidiado por parecer do NIT.

§ 2º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

§ 3º A fim de assegurar o princípio da idoneidade nas contratações e licitações com a Administração Pública, conforme legislação aplicável, será requerida na fase inicial de negociação a demonstração por parte da empresa interessada na tecnologia quanto a capacidade jurídica, regularidade fiscal, capacidade técnica e econômico-financeira e de gestão, tanto administrativa como comercial, previamente ao acerto contratual.

§ 4º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o *caput* deste artigo, deve ser precedida da publicação de extrato da oferta tecnológica com antecedência mínima de 30 dias do início das negociações, no sítio eletrônico do IF Goiano, contendo, no mínimo, os seguintes itens:

- I. prazo para apresentação de propostas, contado a partir da publicação do extrato, não inferior a 10 (dez) dias úteis;
- II. o tipo, nome e a descrição resumida da criação a ser ofertada, além das condições para habilitação jurídica e requisitos de qualificação técnica e econômica para a participação dos interessados;
- III. indicação justificada da modalidade de oferta, podendo ser esta concorrência pública ou negociação direta;

§ 5º Os critérios e as condições para a escolha da contratação mais vantajosa, diante do estabelecido no § 4º, serão decididos em manifestação fundamentada do NIT e devidamente submetida à validação pela Agência IF Goiano, com remessa necessária para aprovação da autoridade máxima da instituição.

§ 6º Os contratos de transferência de tecnologia deverão apresentar a descrição sucinta e clara do seu objeto e da(s) tecnologia(s) envolvida(s), as condições para a contratação da empresa, os direitos e obrigações entre as partes, os prazos e as condições de comercialização da tecnologia por parte da empresa e a forma de remuneração decorrentes dos ganhos financeiros com a comercialização entre a empresa, os criadores e o IF Goiano e outras instituições cotitulares, quando houver.

§ 7º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no *caput* deste artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na forma deste regulamento.

§ 8º Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, *startup* ou *spin-off*, essa poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração, com a prévia negociação entre as partes antes do início do projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

§ 9º A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo de 24 meses e demais condições definidas em contrato, podendo a Agência IF Goiano proceder a novo licenciamento.

Art. 43. A empresa que tenha firmado com o IF Goiano contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento, deverá informar na divulgação da inovação que a respectiva criação foi desenvolvida pelo IF Goiano.

Art. 44. O IF Goiano poderá celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação, desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria, inclusive com empresas em que participe do quadro societário, ou que tenham pesquisadores do IF Goiano como sócios.

Art. 45. As tecnologias do IF Goiano, protegidas ou não, poderão ser licenciadas sem exclusividade e sem custo para empresas que tenham entre seus sócios administradores pelo menos um estudante matriculado ou egresso do IF Goiano coautor da tecnologia objeto do licenciamento, excetuando os casos em que já tenha ocorrido cessão ou transferência com exclusividade.

§ 1º Para ser elegível ao licenciamento sem custo, é necessário que a soma da participação do(s) estudante(s) do IF Goiano coautor(es) da tecnologia deve ser superior a 50% das quotas ou ações da empresa.

§ 2º Durante a vigência do contrato de licenciamento, deve ser obrigatório o atendimento das condições do § 1º, devendo a empresa enviar ao IF Goiano todas as alterações contratuais que implicarem em modificação do quadro societário.

§ 3º O licenciamento sem exclusividade e sem custas tratado no *caput*, vigorará por um prazo máximo de 24 meses do início da comercialização da tecnologia.

Seção III: Dos recursos financeiros auferidos por transferência de tecnologias

Art. 46. Os recursos financeiros auferidos por transferência de tecnologias de titularidade do IF Goiano são considerados receita própria, sendo que o IF Goiano poderá delegar à Fundação de Apoio a administração destas receitas nas unidades responsáveis pela geração da tecnologia, sempre observando e atendendo os critérios e normas da Legislação Federal correlata.

Art. 47. Os recursos financeiros de que trata este capítulo, correspondentes a parcela do valor da premiação pertencente ao IF Goiano, serão aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento, inovação e extensão tecnológica, todas com foco em inovação.

§ 1º Os recursos financeiros de que trata o *caput* deste artigo serão disponibilizados para a sua aplicação no ano seguinte ao de seu recebimento, devendo a PROPPI e a Agência IF Goiano proceder o planejamento orçamentário prévio com a previsão das receitas a serem auferidas nos anos subsequentes.

§ 2º A Direção das Unidades IF Goiano e dos Ambientes de Inovação que deram origem aos recursos que trata o *caput* deste artigo deverá solicitar ao Gestor máximo da instituição o percentual aplicável dos recursos oriundos da transferência de tecnologia a fim de proporcionar o desenvolvimento de novos projetos de pesquisa e inovação.

Capítulo V: Da divisão interna dos ganhos econômicos

Art. 48. Aos envolvidos em projetos de pesquisa e inovação, doravante denominado criadores, inventor, obtentor ou autor, que desenvolverem ativo de propriedade intelectual a ser comercializado, será assegurada, a título de incentivo, e durante toda a vigência da proteção da criação intelectual, premiação referente às vantagens auferidas pelo IF Goiano com a exploração dos direitos de propriedade intelectual, qualquer que seja seu vínculo e seu regime de trabalho com o IF Goiano.

§ 1º Os rendimentos obtidos da exploração econômica de inventos e criações e de transferência de tecnologia, sob a forma de cessão de direitos, *royalties*, lucros de exploração direta ou indireta, participação regulada por contratos, convênios, ajustes e instrumentos congêneres, a qualquer título, obedecerão às seguintes proporções:

- I. É assegurada ao(s) criador(es) a participação de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos auferidos pelo IF Goiano.
- II. 2/3 (dois terços) pertencerão ao IF Goiano, assim distribuídos:
 - a. 50% serão destinados à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IF Goiano como fundo de custeio às despesas de proteção e manutenção da Propriedade Intelectual do IF Goiano, bem como no desenvolvimento de ações promotoras de PD&I.
 - b. 50% serão destinados à unidade, setor ou laboratório envolvidos diretamente na citada criação intelectual.

§ 2º Se a autoria da criação intelectual for compartilhada, a premiação disciplinada no parágrafo primeiro será dividida entre os criadores, na proporção da participação de cada um, que deverá constar em documento firmado por todos.

§ 3º Essa divisão de proventos aplica-se integralmente às propriedades intelectuais advindas de pesquisa e desenvolvimento internos ao próprio IF Goiano ou à parte que lhe cabe em contratos com outras instituições.

§ 4º Quanto aos contratos entre o IF Goiano e outras instituições, o valor que cabe a cada parceiro será objeto de negociação entre as partes.

§ 5º Dos ganhos econômicos a serem compartilhados serão deduzidos:

- I. Na exploração direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da

proteção da propriedade intelectual;

II. Na exploração direta, os custos de produção da ICT.

§ 6º A distribuição da participação nos ganhos econômicos deverá ocorrer em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base, contado a partir da regulamentação pela autoridade interna competente.

§ 7º Os contratos ou convênios regularão a cota-parte de cada um dos titulares solidários da propriedade industrial em razão do peso de participação dos parceiros.

§ 8º A premiação de que trata o artigo em questão não se incorpora, a qualquer título, aos vencimentos dos servidores.

TÍTULO VI: DA CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS VINCULADOS À POLÍTICA DE INOVAÇÃO

Art. 49. As ações institucionais de capacitação dos recursos humanos relacionados ao empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual, especialmente quanto aos recursos humanos alocados na Agência IF Goiano e NIT deverão ser definidas e previstas no orçamento anual de forma que estas atividades possam atender às necessidades do IF Goiano.

§ 1º Caberá à Agência IF Goiano consolidar as necessidades de capacitação tratadas no *caput* deste artigo, bem como elaborar uma proposta de capacitação que atenda tais necessidades, com a respectiva quantificação em termos de orçamento para que possa ser devidamente inserida na proposta orçamentária correspondente.

§ 2º A solicitação de novas capacitações poderá ocorrer, extraordinariamente, fora do planejamento anual original, desde que demonstrada sua necessidade e conveniência ao IF Goiano.

Art. 50. O IF Goiano estabelecerá processos de capacitação continuada aos pesquisadores e metas anuais de capacitação de recursos humanos nas Unidades IF Goiano e nos Ambientes de Inovação nas áreas de proteção da propriedade intelectual, prospecção tecnológica, inteligência competitiva, empreendedorismo, gestão de incubadoras de empresas, gestão da inovação e transferência de tecnologias para o setor produtivo, entre outros treinamentos correlatos.

Parágrafo único. A definição do processo de capacitação continuada aos pesquisadores nas áreas delimitadas no *caput* do artigo deverá ser definida de acordo com o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP).

Art. 51. O IF Goiano manterá atualizada regulamentação própria para concessão de bolsas de estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, por meio do Regulamento de concessão de bolsas de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, extensão, arte, cultura e esporte; e desenvolvimento institucional no Instituto Federal Goiano.

Parágrafo único. Os limites de valor e condições de pagamento das bolsas e remunerações referidas neste artigo encontram-se fixados em regulamentação própria, em observância aos valores e condições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Art. 52. Para fins de incentivo ao desenvolvimento de programas e projetos de pesquisa, inovação e extensão institucionais, o IF Goiano poderá prever limites diferenciados de carga horária de aulas para docentes responsáveis por programas e projetos institucionais de pesquisa, inovação e extensão, desde que sejam respeitados os limites mínimos estabelecidos na Resolução do IF Goiano nº 029/2016 ou seus substitutivos.

Parágrafo único. A limitação diferenciada de carga horária que trata este artigo deve ser aprovada pela Diretoria de Ensino da unidade administrativa ou chefia imediata de exercício do servidor e, ainda, ser homologada pela Direção-Geral da unidade IF Goiano, sem que haja prejuízo à unidade de lotação/exercício do servidor.

TÍTULO VII: DAS PARCERIAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Art. 53. O IF Goiano poderá firmar parcerias para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas, privadas e/ou mistas.

Parágrafo único. O IF Goiano e instituições públicas, privadas e ou mistas deverão definir, no acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, de maneira a assegurar aos signatários o direito à exploração e a participação financeira, ao licenciamento e à transferência de tecnologia.

Art. 54. Os ajustes firmados entre o IF Goiano e outras instituições poderão prever a destinação de um percentual do valor total dos recursos financeiros destinados à execução do projeto para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas em sua execução.

Parágrafo único. Caberá ao IF Goiano a cobrança sobre o valor aportado por instituições privadas em retribuição ao uso de bens, serviços, recursos humanos e/ou intelectuais do IF Goiano, conforme resolução que regula a Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) sobre projetos envolvendo ensino, pesquisa, extensão e inovação do IF Goiano.

Art. 55. Para cada projeto a ser realizado, será necessário celebrar um ajuste específico, com Plano de Trabalho e aprovação nas instâncias pertinentes, nos termos da legislação vigente.

TÍTULO VIII: DO APOIO AO INVENTOR INDEPENDENTE

Art. 56. Ao inventor independente, que comprove depósito de pedido de patente ou que possua invenção não protegida por patente, é facultado solicitar a adoção de sua criação pelo IF Goiano.

§ 1º O NIT decidirá quanto à conveniência e a oportunidade, mediante ciência da Agência IF Goiano, a solicitação tratada no *caput*, visando à elaboração de projeto voltado a sua avaliação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inserção no mercado.

§ 2º As solicitações de registros de propriedade intelectual do inventor independente deverão ser realizadas mediante formulários a serem disponibilizados pelo NIT.

§ 3º O NIT avaliará a invenção no que tange a sua afinidade com as respectivas áreas de atuação dentro do IF Goiano e informará ao inventor independente, no prazo da legislação vigente, a decisão quanto à adoção e ao interesse de seu desenvolvimento, conforme previsto em regimento esecífico.

§ 4º O inventor independente deverá se comprometer com as atividades desenvolvidas em conjunto com o IF Goiano, comprometendo-se ainda, mediante contrato, a compartilhar com o IF Goiano os ganhos econômicos auferidos com a exploração industrial da invenção protegida.

§ 5º O NIT dará conhecimento ao inventor independente de todas etapas do projeto, quando solicitado.

Art. 57. O IF Goiano poderá apoiar o inventor independente que comprovar o depósito de patente de sua criação, entre outras formas, por meio de análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção, de assistência para constituição de empresa que produza o bem objeto da invenção, e ainda prestando orientação para transferência de tecnologia para empresas já constituídas.

Art. 59. Nenhum ressarcimento será devido pelo IF Goiano ao inventor independente, em razão da negativa de aceitação da invenção, assegurada a devida confidencialidade sobre a criação apresentada.

TÍTULO IX: DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Art. 58. Todas as pessoas vinculadas às atividades de pesquisa, desenvolvimento, extensão tecnológica e

inovação, que tenham acesso a informações confidenciais pertinentes à criação intelectual, têm o dever de guardar sigilo.

§ 1º Para cumprimento do disposto no *caput*, será obrigatório a formalização mediante assinatura de Termo de Confidencialidade, de acordo com o que for estabelecido em cada caso.

§ 2º É, também, dever do pesquisador controlar o acesso às informações confidenciais relativas a projetos sob sua responsabilidade, devendo restringir o acesso às pessoas imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades do projeto, desde que tenham subscrito o Termo de Confidencialidade.

Art. 59. Os discente concludentes de cursos técnicos, superiores e de pós-graduação, deverão declarar, por meio de formulário padronizado, que o trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação, tese ou qualquer outra produção de sua autoria, foi por ele elaborado e integralmente redigido, demonstrando pleno conhecimento dos seus efeitos civis, penais e administrativos, caso se configure a prática de plágio ou violação a direitos autorais.

§ 1º O discente deverá assinar autorização para que o IF Goiano possa publicar o texto integral da obra, para fins de leitura, impressão e/ou *download*, a título de produção científica.

§ 2º Os trabalhos indicados no *caput* com potencial para inovação deverão ser apresentados em banca fechada mediante solicitação do orientador para o coordenador do curso e com assinatura de termo de confidencialidade para todos os componentes da banca e demais pessoas envolvidas.

Art. 60. Todos os laboratórios, núcleos, grupos de pesquisa do IF Goiano, sob responsabilidade de seus coordenadores, deverão adotar o uso de cadernos de laboratório e/ou arquivos digitais e política de confidencialidade sobre as informações científicas e tecnológicas desenvolvidas no laboratório, devendo exigir a assinatura de termo de sigilo dos servidores, discentes de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação, estagiários, professores e/ou pesquisadores visitantes, residentes pós-doutorais ou qualquer pessoa que venha a ter acesso às informações confidenciais do IF Goiano.

Parágrafo único. Os cadernos de laboratórios e/ou arquivos digitais e os termos de sigilo aludidos deverão ser arquivados pelo coordenador do laboratório.

Art. 61. Será obrigatória a menção expressa do nome do IF Goiano em todo trabalho realizado com envolvimento parcial ou total de bens, como dados, meios, informações e equipamentos, serviços ou pessoal da instituição, sob pena do infrator perder os direitos referentes à participação fixada na forma desta Resolução, em favor da instituição.

Art. 62. É vedado ao dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, discente ou estagiário, pesquisador externo, professores e/ou pesquisadores visitantes, residente pós-doutoral e residente da área de saúde, empregado ou prestador de serviços vinculado ao IF Goiano ou a Fundação de Apoio divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações ou tecnologias de cujo projeto de desenvolvimento de pesquisa tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da Agência IF Goiano.

Art. 63. As informações obtidas e os conhecimentos gerados no âmbito de contratos, convênios, acordos de parceria, ou outros instrumentos congêneres, firmados pelo IF Goiano com terceiros e que sejam passíveis de proteção intelectual, deverão ser igualmente mantidas em sigilo até que as medidas legais de proteção sejam providenciadas.

§ 1º As informações a que se refere o *caput* deste artigo somente poderão ser repassadas a terceiros com a autorização expressa e por escrito das partes envolvidas.

§ 2º Não serão tratadas como informações sigilosas aquelas que comprovadamente forem de conhecimento dos partícipes antes da celebração das relações citadas no *caput*, tais como: aquelas que forem obtidas pelos partícipes de fonte própria ou independente; aquelas que tenham se tornado de domínio público de outra forma que não seja por ato ou omissão dos partícipes; aquelas cuja divulgação for exigida por órgão governamental ou requerimento judicial.

§ 3º Os conhecimentos adquiridos no decurso das relações citadas no *caput* deste artigo, bem como os resultados oriundos de experiências e/ou pesquisas, poderão ser utilizados para publicação, bem como em atividades pedagógicas e de pesquisa, desde que autorizadas por todos os partícipes, conforme § 1º deste artigo.

§ 4º As publicações técnico-científicas porventura resultantes das relações mencionadas no *caput* deste artigo e devidamente autorizadas, deverão necessariamente mencionar a colaboração dos partícipes.

§ 5º Todas as informações e conhecimentos, tais como: *know-how*, tecnologias, programas de computador, procedimentos e rotinas existentes anteriormente à celebração do ajuste de parceria, que estejam sob a posse ou responsabilidade de um dos partícipes e/ou de terceiros, e que forem revelados entre os partícipes, exclusivamente para subsidiar a execução do Projeto, continuarão a pertencer ao detentor, possuidor ou proprietário.

TÍTULO X: DO CONFLITO DE INTERESSES

Art. 64. Os discentes, docentes, técnicos, pesquisadores colaboradores ou outros oficialmente vinculados ao IF Goiano, que venham exercer as atividades previstas nesta Política de Inovação, devem realizá-las com responsabilidade e zelo pelas normas estabelecidas, comprometendo-se em manifestar-se espontaneamente a respeito de qualquer atividade que possa resultar em conflito de interesses.

Parágrafo único. O conflito de interesses é caracterizado como a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.

TÍTULO XI: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 65. Aos projetos de pesquisa, inovação e prestação de serviços técnicos especializados, com ou sem a interveniência de Fundação de Apoio, devem ser observadas as diretrizes institucionais sobre prestação de contas, conforme legislação aplicável.

Art. 66. A presente Política poderá ser atualizada ou modificada a qualquer momento para adequação legislativa, comercial ou utilização de novas tecnologias e/ou processos de inovação tecnológica, ou ainda, por conveniência do IF Goiano e seus órgãos institucionais.

Art. 67. A presente Política foi elaborada com base na legislação que regulamenta o Marco Legal da Inovação e legislações correlatas, que deverão ser consultadas para especificações e detalhamentos não tratados neste documento.

Art. 68. Qualquer violação aos deveres previstos nesta resolução implicará instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, onde serão apuradas as responsabilidades legais.

Art. 69. O criador ou inventor responderá administrativa e civilmente pelo proveito auferido em decorrência de prejuízo público ou pessoal, no que diz respeito à inobservância desta Política, bem como das demais disposições legais referentes à propriedade intelectual.

Art. 70. Todos os documentos, normas e relatórios relacionados com a presente Política de Inovação deverão ser publicados no sítio eletrônico oficial do IF Goiano.

Art. 71. As situações omissas devem ser dirimidas pelo Conselho Gestor da Agência IF Goiano para posterior aprovação no CONSUP, com base na legislação vigente.

Art. 72. Este Regimento entra em vigor na data de publicação da Resolução nº ____/2022, de ____ de ____ de 2022.